

Dr. Miguel Pepe Damiana
Notario Público No. 1034



4^{to}. Trimestre 1984
N.º 1034

H-86 N.º 09496282

1 REGLAMENTO INTERNO DEL CONJUNTO RESIDENCIAL "PARQUE RESIDENCIAL LAS FLORES". CAPI-
2 TULO PRIMERO. OBJETO Y CONTENIDO. Artículo Primero.- El presente reglamento interno
3 se dicta de conformidad con lo dispuesto en el Título III, Artículo 26 de la Ley
4 de Propiedad Horizontal, y forma parte del documento de Condominio del Conjunto Re-
5 sidencial "PARQUE RESIDENCIAL LAS FLORES". Artículo Segundo.- El objeto principal
6 del presente reglamento es armonizar la vida común de los Co-propietarios. La vida
7 comunitaria trae necesarias limitaciones de nuestras actividades que no es posible
8 eludir, situación que se hace más delicada cuando vivimos en círculo casi familiar,
9 como es el caso impuesto por el régimen de Propiedad Horizontal. Consecuencia de
10 esta estrecha convivencia es que aquello que consideramos nuestro derecho y nuestra
11 libertad, se encuentra limitada por el derecho y libertad de los demás, imponiendo
12 se por lo tanto una gran dosis de prudencia para no vulnerar los derechos del veci-
13 no. Artículo Tercero.- Se encuentran reglamentadas en este instrumento todas las
14 materias que no son tratadas en detalles en el Documento de Condominio, sin que es-
15 ta pierda vigencia. CAPITULO SEGUNDO. DE LA JUNTA DE CONDOMINIO.- Artículo Cuarto.-
16 La Asamblea de Co-propietarios, máximo órgano del Conjunto Residencial, de confor-
17 midad con lo dispuesto en la Ley de Propiedad Horizontal, elegirá por voto directo
18 una Junta de Condominio escogida entre los candidatos que sean propuestos, quienes
19 deberán ser necesariamente propietarios de alguno de los apartamentos que inte-
20 gran el inmueble. Artículo Quinto.- La Junta de Condominio estará integrada por
21 cinco (5) miembros, principales y suplentes, y sus acuerdos se tomarán por mayoría.
22 Los Suplentes en todo caso derecho a que se oiga su opinión, aún cuando el voto lo
23 ejercerán cuando surjan como principales. Estos cargos serán ad-honorem y podrán
24 nombrar los asesores que consideren necesarios, quienes podrán ser o no ad-honorem.
25 Los miembros de la Junta de Condominio durarán un (1) año en sus funciones y po-
26 drán ser reelectos. Artículo Sexto.- Los acuerdos de la Junta de Condominio tomados
27 dentro de los dispuestos en este reglamento y que no violen el Documento de Condomi-
28 nio o la Ley, serán obligatorios para todos los propietarios, Conserje, Administra-
29 dor y cualesquiera otras personas que por cualquier título ocupe el inmueble. Estos
30 acuerdos de la Junta de Condominio se fijarán en lugar visible de la Planta Baja.

del Edificio con la firma de sus miembros, inclusive la de los disidentes del acuerdo, si los hubiera. Artículo Séptimo.- Son atribuciones de la Junta de Condominio:

a) Velar por los intereses de la comunidad de propietarios; b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea de Co-Propietarios, el Documento de Condominio, la Ley de Propiedad Horizontal y el presente Reglamento; c) Convocar la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria de Co-Propietarios cuando lo juzgue diferente o cuando así lo solicite un número de Co-Propietarios que representen al menos un tercio (1/3) de la totalidad del Edificio; d) Recomendar al Administrador el nombramiento o destitución de empleados, rescisión de contratos de servicio y su contratación, condición esta indispensable para que el Administrador pueda celebrar contratos de servicio en representación de la Comunidad; e) Seleccionar conjuntamente con el Administrador las cotizaciones más convenientes cuando se vayan a efectuar una adquisición, reparación o contratación en nombre de la Comunidad; las obras extraordinarias que excedan de Diez Mil Bolívares (Bs. 10.000,00) deberán ser aprobadas por la Asamblea de Co-Propietarios o en su defecto por el sistema de consulta previsto en la Ley; f) La Junta de Condominio, conjuntamente con el Administrador se reserva el derecho de admisión de cualquier inquilino hasta no investigar la condición moral del mismo. El propietario que desee alquilar su vivienda deberá presentar a conocimiento de la Junta de Condominio, copia del Contrato de Arrendamiento, en el cual deberá especificar que el inquilino se comprometa a cumplir con las normas contenidas en la Ley de Propiedad Horizontal, en el Documento de Condominio, y en este Reglamento Interno; g) Velar por la disciplina y mantenimiento del orden y buenas costumbres del Edificio; h) Requerir la presencia de las autoridades cuando a su juicio sea necesario por razones de seguridad y en orden en las cosas comunes del Edificio, sin perjuicio del derecho que a cada quien asiste de solicitar la protección de las autoridades en asuntos personales en la cual no tendrá injerencia la Junta de Condominio; i) Todas las demás que señale la Ley, el Documento de Condominio o la Asamblea de Co-Propietarios. Artículo Octavo.- La Asamblea de Co-Propietarios podrán revocar el nombramiento de uno o todos los miembros de la Junta de Condominio cuando estos no cumplieran debidamente con sus funciones o incurrieren en excesos en el ejercicio de las mismas. Artículo Noveno.- Los miembros de la Junta de Condominio escogerán entre ellos mismos, la oportunidad, periodicidad de sus reuniones y sus normas. CAPITULO TERCERO. DE LAS ASAMBLEAS. Artículo Décimo.- La Asamblea de Co-Propietarios, ordinaria o extraordinaria, constituyen el máximo órgano

REGULACIÓN S. A.

Dr. Miguel Pepe Damilani
INSTRUMENTADO Nº 1994



H-86 N° 09496281

de decisión y administración del Edificio, siendo sus decisiones de obligatorio cumplimiento para todos los Co-Propietarios siempre y cuando se cumplan las formalidades legales pertinentes. Artículo Décimo-Primer.- La primera Asamblea General de Co-Propietarios se reunirá en un plazo no mayor de sesenta (60) días luego de haberse protocolizado la venta del Sector y Cincos por ciento (5%) de los apartamentos que integran el Edificio. Artículo Décimo-Segundo.- La Asamblea General de Co-Propietarios designará por mayoría de votos una persona natural o jurídica para que desempeñe las funciones de Administrador por un período de un (1) año, sin perjuicio de revocarla en cualquier momento o reelegirla por períodos iguales. Párrafo Único.- El Administrador contratado inicialmente por el propietario del inmueble "PARQUE RESIDENCIAL LAS FLORES" deberá ser reelecto o revocado por la Asamblea de Co-Propietarios en la oportunidad de su primera reunión. Artículo Décimo-Tercero.- Los acuerdos de la Asamblea de Co-Propietarios, Ordinaria o Extraordinaria, serán tomados por mayoría que represente el Cincuenta y Un por ciento (51%) de los propietarios presentes, salvo aquellos acuerdos que por disposición de la Ley se requiera unanimidad. Artículo Décimo-Cuarto.- Para que se constituya válidamente la Asamblea de Co-Propietarios, Ordinaria o Extraordinaria, deberán estar presentes o representados el Cincuenta y Uno por ciento (51%) de los Co-Propietarios. No obstante, las resoluciones y acuerdos de conformidad con los dispuestos en el artículo anterior. Artículo Décimo-Quinto.- En caso de no haber quorum reglamentario para que la Asamblea quede válidamente constituida, se participará a los Co-Propietarios de una nueva convocatoria la cual se llevará a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se suspendió la primera Asamblea. En este caso los acuerdos y resoluciones serán tomados por una mayoría que represente por lo menos el Cincuenta y Uno por ciento (51%) de los Co-Propietarios del Edificio, que se hallen presentes, debiendo ordenar la Asamblea la participación respectiva por intermedio de la Junta de Condominio. Artículo Décimo-Sexto.- De toda Asamblea, aún en aquella en que no haya sido posible su constitución por falta de quorum se levantará un acta, la cual será suscrita por todos los asistentes a la misma. Artículo Décimo-Séptimo.- En todo lo referente a la Asamblea no previsto en el presente Reglamento

registrar las disposiciones contenidas en los Artículos 23, 24 y 25 de la vigente Ley de Propiedad Horizontal. CAPITULO CUARTO. - DEL ADMINISTRADOR. - Artículo Décimo-Octavo. El Administrador será designado por la Asamblea de Co-Propietarios en forma como lo establece el Título II, Artículo 19 de la Ley de Propiedad Horizontal, y tendrá las atribuciones que el mismo le impone en su Artículo 20. No obstante, mientras no haya sido vendido la totalidad del inmueble, la Administración corresponderá a la Propietaria-Vendedora, quien en cualquier momento podrá renunciar a favor de la Comunidad de Co-Propietarios únicamente. Artículo Décimo-Noveno. - El Administrador, salvo que sea la Propietaria-Vendedora deberá prestar garantía suficientes, a juicio de la Asamblea de Co-Propietarios, para responder de las gestiones que le han sido encomendadas. En todo caso, la responsabilidad del Administrador se rige por las normas del mandato. Artículo Vigésimo. - El Administrador nombra al Conserje y demás empleados al servicio del Edificio y vela porque esos cumplan con sus obligaciones. En todo caso el Administrador deberá consultar con la Junta de Condominio a los efectos de nombramiento o destitución de los empleados al servicio del Edificio. Artículo Vigésimo-Primer. - El Administrador será el depositario de todas las llaves de las áreas comunes del Edificio. cuando no estén en poder del Conserje y será quien obtenga copias para los Co-Propietarios que deseen, cuando estas llaves le interesen de vías de acceso por tratarse de vías de acceso, puerta principal, etc. Artículo Vigésimo-Segundo. - El Administrador recibirá las quejas u observaciones que por escrito deseen dar los Co-Propietarios en referencias a la necesidad de reparaciones, alteraciones de las normas de convivencia, etc, informando oportunamente a la Junta de Condominio. Artículo Vigésimo-Tercero. - El Administrador podrá ordenar las reparaciones que estime de urgencia; sin el previo requisito de aprobación por parte de la Junta de Condominio, comunicando oportunamente a dicha Junta lo referente al trabajo ejecutado. CAPITULO QUINTO. - DE LA CONSERJERIA. Artículo Vigésimo-Cuarto. - El Conserje es un empleado del Condominio del Edificio y como tal está sujeto a las disposiciones legales vigentes. Artículo Vigésimo-Quinto. - El Conserje y los demás empleados tendrán además de las obligaciones que le establecen las leyes y reglamentos vigentes todas las que se le asignarán cuando comienza la prestación de sus servicios en el Edificio y que se consideran parte integrante del presente Reglamento, y quedan autorizadas por la Junta de Condominio para hacer cumplir todas las normas del presente Reglamento Interno, a quienes se les debe obedecer sus observaciones y acatar sus requerimientos, por ser los represen-

REGLAMENTO D. A.

Dr. Miguel Pepe Damián
INTEPRETADO Nº 1748



H-86 N° 09496280

tantes de la Comunidad. Artículo Vigésimo-Sexto. - El Conserje puede celebrar acuerdos directamente con los Co-Propietarios del Edificio en lo que se refiere a correspondencia, pago, visitas, suministros, etc, sin que el Administrador de la Junta de Condominio intervenga, ni asuma responsabilidades, pero en ningún momento podrá el Conserje realizar trabajos particulares en los apartamentos, ni diligencias para Co-Propietarios que lo hagan salir del Edificio o distraer sus labores ordinarias de Conserjería. Artículo Vigésimo-Séptimo. - El Conserje no podrá ejercer otro cargo fuera de la conserjería, remunerado o no, dentro o fuera del Edificio, y así deberá ser especificado al momento de la contratación. CAPITULO SEXTO. DEL PROPIETARIO. - Artículo Vigésimo-Octavo. - El propietario de un apartamento tiene todos los derechos y deberes que le señalen todas las disposiciones legales vigentes; y el Documento de Condominio, además de los más específicos que señala el presente Reglamento. Queda terminantemente prohibido el uso de los apartamentos para actos contrarios a la moral y a las buenas costumbres, así como el destino que se le ha dado en el Documento de Condominio. Artículo Vigésimo-Noveno. - El Propietario que cause un daño o perjuicio en área común o de otro propietario del Edificio, será responsable del mismo y debe repararlo. Cuando el daño o perjuicio sea causado por un familiar o inquilino de dicho propietario, el propietario será responsable. Cuando el propietario no se presente a reparar la Junta de Condominio ordenará su reparación a expensas del propietario responsable. Artículo Trigésimo. - Todo Co-Propietario está obligado a notificar con la suficiente antelación toda obra que se proponga a realizar en su apartamento que suponga alteración de los planos originales. Artículo Trigésimo-Primer. - El Propietario no podrá modificar la apariencia externa del Edificio modificando su apartamento. Igualmente le está prohibido modificar las instalaciones eléctricas o hidráulicas del apartamento, y está obligado a notificar inmediatamente al Administrador o en efecto a la Junta de Condominio, de cualquier daño sufrido en las instalaciones de su apartamento. Artículo Trigésimo-Segundo. - Todo Co-Propietario que decida alquilar su apartamento deberá participarlo por escrito a la Junta de Condominio y al Administrador y está obligado a estipular en el Contrato de Arrendamiento que el inquilino, quien es solidariamente responsable se com-

premere a acatar todas las disposiciones del Documento de Condominio y del presente Reglamento, las cuales debe conocer. Artículo Trigésimo-Tercero.- Todo Co-Propietario deberá consentir en su apartamento todas aquellas reparaciones que exija el mantenimiento del inmueble para lo cual deberá permitir la entrada. En caso de que se niegue, deberá responder por los daños y perjuicio que su conducta cause. Parágrafo Único.- El propietario u ocupante de un apartamento que se ausentare por un periodo largo dejándolo deshabitado, está en la obligación de notificar al Conserje donde puede ser ubicado en caso emergencia. Artículo Trigésimo-Cuarto.- El propietario o inquilino que celebre una fiesta en el Salón de Fiestas del Edificio, se le notificará a la Junta de Condominio al menos con quince (15) días de anticipación quien le dará la autorización, previo pago de Cien Bolívares (Bs.100,00) los cuales serán incorporados al fondo de reserva. El propietario o inquilino firmará una carta responsabilizándose por cualquier daño que ocasionare en el salón o sus dependencias durante la reunión. En caso de daño, este le será cargado en el recibo de condominio correspondiente, previa verificación de dicho daño, conjuntamente con la Junta de Condominio o persona que éste designare. El uso de Orquesta, aparte de sonido o similares queda sujeta al siguiente horario: días laborables hasta las 11 de la noche, exceptuando las vísperas de días feriados, que serán hasta la una (1) a.m. Días Viernes y Sábados, hasta las dos (2) a.m. Después de las horas señaladas anteriormente se podrá continuar el uso del salón de fiestas sin alteraciones ruidosas que puedan perturbar la tranquilidad de los demás Co-Propietarios y con una duración máxima de hasta tres (3) a.m. El usuario del salón de fiesta, al hacer entrega al día siguiente al Conserje, lo deberá hacer en perfecto estado de limpieza, o en su efecto podrá convenir la limpieza con el Conserje, previo pago de una suma no menor de Cien Bolívares (Bs.100,00). Artículo Trigésimo-Quinto.- Se prohíbe el juego de niños con patines, pelotas, bicicletas, en los pasillos, escaleras, ascensores y azotea. Artículo Trigésimo-Sexto.- Queda totalmente prohibido colocar tendedores de ropa en cualquiera de las fachadas internas o externas del Edificio o cualquier espacio que de al exterior del Edificio. Tampoco se debe arrojar basura hacia el exterior por ventanas o balcones, ni sacudir manteles, alfombras, etc. Artículo Trigésimo-Séptimo.- El propietario o Arrendatario de un apartamento no podrá por ningún motivo facilitar llaves de la puerta principal o del estacionamiento a ninguna persona extraña al Edificio. El incumplimiento de la presente disposición dará lugar a las responsabilidades correspondientes. CAPITULO SEPTIMO. DEL ARRENDAMIENTO. Artículo

SECCION 5. A.

Dr. Miguel Felipe Domínguez
SUPERABOLADO Nº 1994



H-86 N° 09496279

Trigésimo-Octavo.- Todo propietario que desee arrendar su apartamento deberá cumplir con lo estipulado en el Artículo 32 del presente Reglamento y será responsable de todo tipo de actividad que realice el arrendatario o sus familiares. Artículo Trigésimo-Noveno.- El Arrendatario de un apartamento del Edificio, se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales vigentes, el Documento de Condominio y el presente Reglamento Interno. Artículo Cuadragésimo.- El Arrendatario de un inmueble se obliga a participar al propietario del mismo cualquier convocatoria o decisión que reciba en su apartamento, bien sea emanada de la Junta de Condominio, del Administrador o de la Asamblea de Co-Propietarios a fin de que dicho propietario se mantenga informado a todo lo relativo al edificio. Artículo Cuadragésimo-Primero.- El Arrendatario podrá representar al propietario del inmueble cuando así lo manifestare dicho propietario por escrito. Artículo Cuadragésimo-Segundo.- En todo Contrato de Arrendamiento se hará constar que el inquilino conoce tanto el Documento de Condominio como el presente Reglamento Interno. CAPITULO OCTAVO.- De las áreas comunes y su uso.- Artículo Cuadragésimo-Tercero.- Los Copropietarios deberán velar porque sus familiares, inquilinos, visitantes o personas bajo su dependencia, no causen daño en las áreas de propiedad y uso común, las cuales deberán ser utilizadas conforme a las normas elementales de convivencia. Artículo Cuadragésimo-Cuarto.- No se permite en las áreas comunes botar basura, ni cualquier otro tipo de desperdicio que pueda perjudicar la salubridad de la Comunidad. Artículo Cuadragésimo-Quinto.- Para botar basura se deberá utilizar el depósito que se encuentra en cada piso, cuidando de no arrojar líquidos, botellas, latas o cualquier material que pueda causar daño en el bajante. La basura deberá estar envuelta en bolsas plásticas, destinadas a tal uso, a fin de evitar la creación de focos maltholientes. Los objetos que no pueden ser botados por el colector, deberán ser colocados en cajas y dejarlos en el cuarto de aseo para que el Conserje lo recoja. Artículo Cuadragésimo-Sexto.- Todos los Copropietarios, inquilinos o empleados de los apartamentos, están en la obligación de cuidar que el cuarto de aseo de cada piso se mantenga en perfecto estado de limpieza y deberá mantener la puerta del mismo cerrada. Artículo Cuadragésimo-Séptimo.- En caso de mudanza, el propietario interesado deberá avisar a la Conserje

para que sea esta quien exclusivamente maneje el ascensor y controle la cantidad de peso a transportar. Para ello el Consejo deberá tomar en consideración las normas que hayan sido fijadas para el uso del ascensor, en cuanto se refiere a peso y volumen. Artículo Cuadragesimo-octavo. En la Planta Techo o Azotea del Edificio se deberá a los Propietarios colocar antenas de TV similares; igualmente se permitirá la colocación de antenas de radiodifusión, con la debida autorización de los Organismos Competentes. CAPITULO NOVENO. De los Estacionamientos. Artículo cuadragesimo-noveno. El Edificio está dotado de una zona de estacionamiento para vehículos de los Copropietarios. Cada uno de los Copropietarios tendrá asignado en el respectivo Documento de Venta, el puesto de estacionamiento con especificación de número y ubicación; por lo tanto, no podrá ocuparse un puesto de estacionamiento distinto al señalado en el referido documento. Artículo quincuagesimo. Queda terminantemente prohibido estacionar vehículos en las zonas distintas a aquellas correspondientes a la señalada. Artículo quincuagesimo-primer. No se podrán realizar reparaciones mecánicas en áreas del Edificio, comunes o no, y en los estacionamientos, salvo aquellas que por naturaleza son consideradas reparaciones menores y que no ensucien el lugar con grasa, gasolina o aceite. Tampoco se podrá utilizar la zona de estacionamiento para lavar los vehículos, ni utilizar sustancias que manchen o dañen resbaladizo el piso. Los periódicos, trapos y otros objetos que sean utilizados en la limpieza de su vehículo, deberán ser recogidos al terminar la operación y botados en los lugares correspondientes. CAPITULO DECIMO. Del cumplimiento del Reglamento. Artículo quincuagesimo-segundo. Las disposiciones del presente Reglamento son de obligatorio conocimiento para todos los miembros de la Comunidad, bien sean propietarios, familiares, inquilinos, personal al servicio de un inmueble, al Administrador, al Consejo. El incumplimiento de sus Normas acarrearán todas las sanciones que permiten las disposiciones legales sobre la materia y otras leyes de la República. Artículo quincuagesimo-tercero. La inobservancia o incumplimiento reiterado de todas o algunas de las disposiciones del presente Reglamento por parte de alguna persona podrá provocar en su contra todas las acciones judiciales que las leyes establezcan, las cuales serán ejercidas por el Administrador en representación de la Comunidad de Copropietarios, debidamente autorizado por la Asamblea General. Artículo quincuagesimo-cuarto. El presente Reglamento Interno se acompañará al Documento de Condominio para ser agregado al Cuaderno de Comprobantes de la Oficina Subalterna de Registro correspondiente, y podrá ser modificado total o parcialmente por la Comunidad de Copropietarios del Edificio. Para su reforma total o parcial será necesario el voto favorable en un número de Copropietarios que represente las dos terceras partes del porcentaje de Condominio sobre los derechos y obligaciones derivados de la Comunidad. CAPITULO UNDECIMO. Disposiciones finales. Artículo quincuagesimo-quinto. Con la finalidad de guardar una total armonía en las fachadas de los Edificios, los Copropietarios de las diferentes unidades de vivienda que integran el Conjunto Residencial Las Flores están en la obligación de mantener el diseño de rejas y ventanales que les señale la Propietaria Vendedora o el Administrador, no pudiendo variar, en consecuencia, ni su forma ni su color. Asimismo en la instalación de rejas de protección en la Puerta Principal de cada Apartamento, se mantendrá el mismo diseño y un mismo color dentro de cada piso.

Dr. Miguel Pepe Darniani
INSCRIBIDO NO 1941



H-86 N° 09496277

cialmente por la Comunidad de Copropietarios del Edificio. Para su reforma total o parcial será necesario el voto favorable en un número de Copropietarios que represente las dos terceras partes del porcentaje de Condominio sobre los derechos y obligaciones derivados de la Comunidad. CAPITULO UNDECIMO. Disposiciones finales. Artículo quincuagesimo-quinto. Con la finalidad de guardar una total armonía en las fachadas de los Edificios, los Copropietarios de las diferentes unidades de vivienda que integran el Conjunto Residencial Las Flores están en la obligación de mantener el diseño de rejas y ventanales que les señale la Propietaria Vendedora o el Administrador, no pudiendo variar, en consecuencia, ni su forma ni su color. Asimismo en la instalación de rejas de protección en la Puerta Principal de cada Apartamento, se mantendrá el mismo diseño y un mismo color dentro de cada piso.